

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026348-67.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: LUCILENE RAMOS GOMES

ADVOGADO(A): MARIA JOSÉ ROMAGNA (OAB ES007940)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** determinando que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de ultimar o cumprimento da obrigação estabelecida em Sentença, de modo que a CAIXA cumpra as exigências do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES afim de cancelar a averbação nº 3, os registros nºs 4 e 5 e a averbação nº 6 na matrícula nº 99.045, devendo arcar com todos os custos de sua regularização. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de outubro de 2024.

5026348-67.2024.4.02.5001

500003369543 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5026348-67.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

IMPETRANTE: LUCILENE RAMOS GOMES

ADVOGADO(A): MARIA JOSÉ ROMAGNA (OAB ES007940)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

01. LUCILENE RAMOS GOMES impetra mandado de segurança, com pedido liminar, contra decisão do MM. Juiz Federal do 2º Juizado Especial Federal, proferida nos autos n. 5029159-34.2023.4.02.5001, que, em sede de cumprimento de obrigação de fazer afirmou que qualquer pendência surgida deve ser efetivada entre o Cartório e a autora, sem nova interveniência do Judiciário. Argumenta, em síntese, que a decisão proferida viola a própria coisa julgada, uma vez que a Sentença determinou à CAIXA o cumprimento da obrigação e o próprio juízo, em decisão subsequente, determinou que a Autoridade Registral se abstivesse de efetivar exigências que necessitassem de manifestação cível da CAIXA, no que diz respeito ao imóvel. Defende que transferir a obrigação para a autora é incompatível com o dispositivo da Sentença.

02. Decisão monocrática deferindo o pedido liminar suspendendo os efeitos da decisão do Evento 82 e determinando que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de ultimar o cumprimento da obrigação estabelecida em Sentença (Evento 4).

03. Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 12).

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento 4 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente *mandamus*. Eis os termos lançados:

A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória é juridicamente possível nas hipóteses em que ela não possa ser substituída mediante interposição de recurso com efeito suspensivo (enunciado n. 267, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, art. 5º, II, da Lei n. 12.016/09). A orientação restritiva, que limita a admissibilidade da ação constitucional para impugnar decisão judicial se constata teratologia ou determinação evidentemente discrepante de lei, é abrandada no rito dos Juizados Especiais Federais, tendo-se em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não verse sobre tutela cautelar ou antecipada (arts. 4º e 5, da Lei n. 10.259/01).

Da leitura da decisão judicial atacada, concluo que ela é suscetível de discussão pela via mandamental, ante a inexistência de recurso apto a impugná-la.

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão, em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos, concomitantemente: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Passo à análise do primeiro.

Foi proferida Sentença no feito de origem (Evento 19) com o seguinte dispositivo:

DETERMINAR que a CAIXA cumpra as exigências do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES (doc. 12, Evento 1) afim de cancelar a averbação nº 3, os registros nºs 4 e 5 e a averbação nº 6 na matrícula nº 99.045, devendo arcar com todos os custos de sua regularização, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Fixo astreintes em R\$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atingindo tal valor, façam-me os autos conclusos para medidas alternativas.

Na sequência, já transitado em julgado o comando, a CAIXA apresentou petição informando exigências feitas pelo Cartório que, segundo ela, estavam para além de suas possibilidades (Evento 44 do feito de origem), pugnando pela expedição de ofício à serventia, para fins de cumprimento do comando judicial. Em resposta, o juízo processante determinou a intimação do Titular do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES, através de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, determinando que a Autoridade Registral se abstivesse de efetivar exigências que necessitassem de manifestação cível da CAIXA, no que diz respeito ao imóvel alvo deste feito, facultando à Autoridade extrair cópias dos autos, se necessário (Evento 50 do feito de origem).

Expedido o mandado (Evento 62 do feito de origem) e devidamente certificado o seu cumprimento (Evento 66 do feito de origem), o magistrado deu por encerrada a fase de cumprimento da obrigação. Todavia, a ora Impetrante peticionou (Evento 78 do feito de origem) demonstrando que não havia sido cumprido pelo Cartório o quanto determinado. Em resposta o juízo teceu as seguintes considerações que ora são impugnadas:

A manifestação do Juízo no evento 50 se apresentou no sentido de que o Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES se abstivesse de efetivar exigências que necessitassem manifestações cíveis da CEF. Mas é plenamente possível que tal Serventia exija diligências por parte da autora, visando a plena regularização do imóvel.

Por sua vez, não cabe ao Judiciário funcionar como órgão de consulta e ou assessoramento do RGI. O Oficial Titular do Cartório detém competência, autoridade e expertise necessária para interpretar o que já foi aqui decidido e adotar as medidas residuais necessárias, visando complementenar o ato registral.

A atividade jurisdicional deste Juízo já se encerrou. Qualquer pendência deve ser efetivada entre o Cartório e a autora, sem nova interveniência do Judiciário. Intime-se. Dê-se baixa.

*Entendo que assiste razão à Impetrante. A obrigação de fazer estabelecida em Sentença determinou à CAIXA que cumprisse **as exigências do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES (doc. 12, Evento 1) afim de cancelar a averbação nº 3, os registros nºs 4 e 5 e a averbação nº 6 na matrícula nº 99.045, devendo arcar com todos os custos de sua regularização.***

Mesmo a decisão estabelecida na sequência, de que o Cartório se abstivesse de formular exigências que necessitassem de manifestação cível da CAIXA, não tem o condão de desnaturar tanto a responsabilidade de quem deve cumprir a obrigação quanto os termos da própria obrigação em si. Ora, somente haveria que se falar em exaurimento da fase de cumprimento da obrigação acaso a obrigação estivesse totalmente adimplida, o que, por certo, não se observa no presente caso.

A justificativa apontada pela CAIXA na petição do Evento 44, no sentido de que, diante das exigências feitas pelo Cartório, a obrigação de fazer envolveria terceiros que não integram a lide, acarretando dificuldades no cumprimento, foi sanada pelo juízo, ao estabelecer que o Cartório deveria se abster da formulação de tal exigência. Se ainda assim o Cartório se recusou a promover a retificação determinada, cabe ao juízo de origem tomar as medidas coercitivas no sentido de fazer valer o julgado.

A conclusão de exaurimento da atividade jurisdicional, franqueando à autora a solução diretamente com o Cartório não se justifica e importa imputação indevida e não razoável de ônus à autora que, ressalte-se, conta com Sentença favorável, transitada em julgado.

*Sendo assim, entendo presentes os requisitos e **DEFIRO A LIMINAR** requerida, suspendendo os efeitos da decisão do Evento 82 e determinando que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de ultimar o cumprimento da obrigação estabelecida em Sentença.*

06. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA determinando que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de ultimar o cumprimento da obrigação estabelecida em Sentença, de modo que a CAIXA cumpra as exigências do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha ES afim de cancelar a averbação nº 3, os registros nºs 4 e 5 e a averbação nº 6 na matrícula nº 99.045, devendo arcar com todos os custos de sua regularização. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.

